

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO III

ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Art. 157, § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

No § 2º-A, temos outras hipóteses de roubos circunstanciados, porém estas são hipóteses mais graves, em que o roubo majorado terá aumento de dois terços.

Art. 157, § 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (...)

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

Roubar substâncias explosivas e roubar com uso de explosivos são duas situações que configuram roubo circunstanciado. Entretanto, roubar as substâncias explosivas é um roubo circunstanciado com aumento de pena de um terço a metade. Por outro lado, praticar roubo empregando os explosivos será um roubo majorado com aumento de pena de dois terços.

As hipóteses que estamos tratando agora também se verificam no furto, entretanto, no art. 155, elas eram hipóteses de furto qualificado.



5m

	Roubo COM explosivos	Roubo DE explosivos
	Subtração com destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo	Subtração das substâncias explosivas ou acessórios
Furto	Art. 155, § 4º-A (HEDIONDO) Qualificadora Pena – 4 a 10 anos	Art. 155, § 7º Qualificadora Pena – 4 a 10 anos
Roubo	Art. 157, § 2º-A, II Majorante Pena – 4 a 10 anos + 2/3	Art. 157, § 2º, VI Majorante Pena – 4 a 10 anos + 1/3 a 1/2

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Observa-se que o legislador considerou hediondo o furto com explosivos, mas não considerou crime hediondo o roubo com explosivos.

Art. 157, § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – (revogado);

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III – se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV – se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;

V – se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. **VI** – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

VII – se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) - Pacote Anticrime que entrou em vigor em **23 de janeiro de 2020**.

ROUBO — MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA

Redação antiga – antes da Lei n. 13.654/2018

Art. 157, § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

Redação atual – após a Lei n. 13.654/2018, publicada em 24/04/2018

Art. 157, § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – revogado;

Com as alterações promovidas pela lei n. 13.654/2018, o roubo praticado com emprego de arma branca passou a ser considerado roubo simples:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Por outro lado, a própria lei n. 13.654/2018 incluiu o § 2º-A e passou a aumentar a pena em 2/3 (dois terços) para o roubo praticado com emprego de arma de fogo:

Art. 157, § 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

ANOTAÇÕES





Antes tínhamos um conceito amplo de armas. Ao revogar o inciso I e criar o § 2º-A, a Lei tornou mais grave a conduta de quem pratica roubo com emprego de arma de fogo. Entretanto, em relação àquele que pratica um crime de roubo com emprego de arma branca, passa a ser beneficiado, pois, como não era mais considerado uma majorante, quem praticasse roubo com emprego de arma branca, após a Lei 13.654/2018, responderia apenas pelo roubo simples, tendo sua conduta descrita no art. 157, *caput*.

Então, em relação ao emprego de uma arma branca, a Lei n. 13.654/2018 beneficiou a situação do réu e retroagiu para alcançar fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor. Por outro lado, em relação ao emprego de uma arma de fogo, a lei veio a prejudicar a situação do réu.

O Pacote Anticrime corrigiu o erro da Lei n. 13.654/2018, trazendo de volta o roubo majorado pelo emprego de arma branca.

No que concerne ao emprego de arma branca:

Art. 157, § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

VII – se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019 que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020)

Quanto ao emprego de arma de fogo:

Art. 157, § 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (**de uso permitido**) (trazido pela lei 13.654/18)

Art. 157, § 2º-B Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de **arma de fogo de uso restrito ou proibido**, aplica-se **em dobro a pena prevista** no *caput* deste artigo (incluído pelo Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/2019 que entrou em vigor em 23/01/2020).

Portanto, essa hipótese passa a ter pena de reclusão de 8 a 20 anos e multa.

ATENÇÃO

Essas duas hipóteses de roubo com emprego de arma de fogo são definidas como **hediondas** (Pacote Anticrime).

ANOTAÇÕES

		Consequência	Hediondo
Roubo com emprego de arma branca	A partir de 23 de janeiro de 2020, incide a majorante do art. 157, § 2º, inciso VII : “se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca”	Aumento de pena de 1/3 a metade	Não
Roubo com emprego de arma de fogo de calibre permitido	A partir de 23 de abril de 2018, incide a majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I : “se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”	Aumento da pena em 2/3.	Sim
Roubo com emprego de arma de fogo de calibre proibido ou restrito	A partir de 23 de janeiro de 2020, incide a majorante do art. 157, § 2º-B : “Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no <i>caput</i> deste artigo.	Aplicação da pena em dobro	Sim

Incide a majorante pelo emprego de arma de fogo nas seguintes situações?

- 1) Arma de fogo com defeito (absolutamente incapaz de efetuar disparos).
- 2) Arma de fogo de brinquedo e simulacros.
- 3) Arma de fogo desmuniada.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de arma de fogo desmuniada, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora do crime de roubo, não justifica o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º-A, do Código Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato”. (HC 247.708/SP, j. em 19/04/2018).

Nestas três situações, o STJ já definiu que **não** vão incidir as majorantes, pois nelas não há possibilidade lesiva. Embora não haja a majorante, o agente que pratica o crime nestas ocasiões irá responder pelo roubo simples.

Vamos imaginar uma situação em que temos uma arma que, a cada dez acionamentos do gatilho, efetue um disparo. Nesta situação, temos uma arma de fogo relativamente incapaz de efetuar disparos, mas não é absolutamente incapaz, neste caso incide a majorante.

Obs.: O agente que porte ou possua uma arma de fogo desmuniada vai responder normalmente pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- É possível, no caso concreto, que o agente que comete um roubo, cuja ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de brinquedo, ou quebrada, ou desmuniada venha a responder pela majorante do § 2º-A, I ou § 2º-B, do artigo 157 do CP?

Podemos aplicar a majorante sem a apreensão da arma de fogo para verificar se ela tinha potencial ofensivo ou era de brinquedo, absolutamente incapaz ou desmuniada? Neste caso, o ônus da prova será da defesa.

Informativo 536, STF. Não é obrigatório que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que, outros meios de prova demonstrem seu potencial lesivo. Exemplos: testemunhas, imagens de câmera de segurança.



EResp 961.863/RS, STJ. O réu é quem deve provar que a arma de fogo utilizada era desprovida de potencial lesivo, como nas hipóteses de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico De Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
